

DECRETO 87-87

LEY DE LOS BOSQUES NUBLADOS

1. PREAMBULO

La Administración Forestal del Estado a través del departamento de Areas Protegidas de Honduras se ha propuesto como objetivo la consolidación del Sistema Nacional de Areas Protegidas de Honduras (SINAPH). En este proceso de fortalecimiento se han desarrollado varios ejercicios de consulta que van desde los talleres regionales para identificar las posibilidades y los recursos con que se cuenta con cada area especifica así como las limitaciones que restringen su crecimiento.

Naturalmente, el punto de partida para el manejo adecuado de cada area protegida es el conocimiento preciso de la cantidad del recurso conque se cuenta y específicamente la definición de limites tanto del area núcleo como del area de amortiguamiento.

Por esta razón es que este primer trabajo de exponer la información básica y un mapeo de los bosques nublados, tal como fueron concebidos en el Decreto 87-87, es de vital importancia para el Sistema, porque esto permitirá darle un seguimiento evolutivo y cronológico en las areas de trabajo.

Referente a la actividad de mapeo debe aclararse que la propuesta de zona núcleo se tomó del documento adjunto a la propuesta de ley, sometida a la consideración del Congreso Nacional, por la Asociación Hondureña de Ecología, en septiembre de 1986. Esta definición de la zona núcleo fue una decisión de gabinete tomando como referencia la cota de elevación de 1,800 m, 2,000 m ó 2,100 metros sobre el nivel del mar.

Con el proceso de consolidación del Sistema de Areas Protegidas, en algunas de estas areas se ha podido desarrollar y crear organismos no gubernamentales de apoyo que les ha permitido tener un conocimiento preciso del potencial y estado actual del recurso. Por esta razón en varias de las areas se esta considerando hacer modificaciones a los limites descritos en este documento.

Este trabajo constituye un instrumento de apoyo de gran utilidad para la planificación y desarrollo de los planes operativos de cada area.

Jose Reyes Chirinos

Jefe Departamento de Areas Protegidas
y Vida Silvestre
COHDEFOR

2. **INTRODUCCION**

Los bosques nublados son aquellos que se encuentran en los picos de los cerros y montañas más altas de Honduras. Se les llama así debido a que por su altura permanecen cubiertos de nubes o neblina la mayor parte del año. En general los bosques nublados empiezan a formarse aproximadamente a 1,800 metros sobre el nivel del mar aunque en la vertiente Atlántica puede ser que existan bosques nublados a altitudes menores de 1,800 m debido a la mayor cantidad de precipitación,

En Honduras existe un total de 31 bosques nublados los cuales son lo suficientemente grandes para justificar su protección (ver 8.0, Mapa de Ubicación de los bosques nublados). El Decreto 87-87 estableció el marco legal para proteger 29 de estos bosques nublados, considerando que el Parque Nacional La Tigra y la Reserva Biológica de Uyuca cuentan con sus propios decretos.

El Decreto 87-87 fue publicado en la Gaceta sin incluir los límites para cada bosque nublado, aunque el documento adjunto a la propuesta de Ley (los bosques nublados de Honduras, su importancia como fuentes abastecedoras de agua, parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas biológicas) se incluyen sugerencias para todos los límites de los bosques nublados. El proyecto CONSEFORH ha decidido publicar de nuevo estos límites para ayudar a todas las personas involucradas en el trabajo de definir los límites de los bosques nublados. Es importante decir que estos límites solamente son sugerencias escritas en el año 1986 y se debe reevaluar su relevancia considerando el estado actual de uso de terreno para cada bosque nublado. Como parte del trabajo de definir los límites de cada bosque nublado se debe considerar la posibilidad de incluir en la zona núcleo aquellos bosques intactos que se encuentran a altitudes menores de 1,800 m para proteger su flora y fauna.

2.1 **Situación Actual**

El Decreto 87-87 estableció el marco legal para proteger los bosques nublados de Honduras y se asignó responsabilidad para la administración de los parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas biológicas a la Secretaría de Recursos Naturales. Durante los últimos cinco años no se ha hecho el trabajo necesario para manejar los bosques nublados como áreas protegidas de perpetuidad y en varias montañas se ha perdido mucho bosque debido a actividades humanas como la quema, tala y agricultura migratoria. En el año 1992 el Congreso Nacional creó el Decreto 31-92, Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola. De acuerdo al artículo 74 de esta legislación se asignó responsabilidad a la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE - Administración Forestal del Estado) para el manejo y operación del Sistema Nacional de Areas Protegidas de Honduras (SINAPH) por medio del nuevo Departamento de Areas Protegidas y Vida Silvestre (DAPVS).

En 1992 el DAPVS inició un trabajo conjuntamente con el proyecto Paseo Pantera para definir los elementos más importantes en la planificación estratégica dirigida a lograr la consolidación del SINAPH. Este trabajo incluyó:

- i) Definición de un marco legal y reglamentario para el SINAPH;
- ii) Evaluación de las áreas protegidas que actualmente forman el SINAPH;
- iii) Definición de un esquema de financiamiento estable para el SINAPH;

- iv) **Desarrollar un marco institucional para el SINAPH, incluyendo aspectos como la planificación y capacitación.**

Como parte de este trabajo se determinó que son muy pocas las personas que conocen los límites de los bosques nublados de Honduras. Considerando que el Decreto 87-87 fue un documento sumamente importante en el establecimiento y definición del SINAPH, y para ayudar a la evaluación de las áreas protegidas se decidió publicar de nuevo este decreto con las correcciones necesarias.

Es necesario aclarar que según el Decreto 87-87 se pueden modificar los límites de la zona núcleo y de amortiguamiento después de realizar un estudio sobre el estado actual de la zona. Esta actividad es sumamente importante considerando que en varios bosques nublados la zona núcleo no incluía ni el 20% del área total que se debe proteger. Podemos citar el caso del Parque Nacional Pico Bonito en donde la zona núcleo ocupa solamente un 10% del área total o el caso del Parque Nacional de Cusuco en el cual la zona núcleo constituye solamente un 6% del parque. En general una zona de amortiguamiento debe ser un anillo angosto alrededor de una zona núcleo mucho más grande.

2.2 Definición de Terminología

Los siguientes términos son muy importantes es por esto que se han definido de acuerdo al trabajo hecho por el DAPVS y Paseo Pantera en el año 1993 y en el caso de zona núcleo y zona de amortiguamiento definidos por el Decreto 87-87.

2.2.1 Parque Nacional

Vasta área que contiene rasgos naturales sobresalientes de interés nacional. Su función es conservar zonas naturales o escénicas de interés nacional, perpetuar muestras representativas de los principales ecosistemas naturales y servir para estudios científicos y educación ambiental.

2.2.2 Reserva Biológica

Área intacta que contiene ecosistemas, rasgos o flora y fauna de valor científico. Su función principal es proteger, conservar y mantener fenómenos o procesos naturales en un estado inalterado, para estudios e investigación científica.

2.2.3 Refugio de Vida Silvestre

Área donde la protección es esencial para la existencia de especies definidas de vida silvestre. Su función principal es asegurar la perpetuación de especies, poblaciones o hábitats de vida silvestre, y servir para usos científicos o recreativos cuando no vaya en contra del objetivo primordial.

2.2.4 Zona Intocable (Zona Núcleo)

Area comprendida entre el punto más elevado y la cota de 1800 m, 2000 m y 2100 m según se establezcan en los estudios respectivos a ser elaborados por cada área en particular. Dentro de los límites de esta zona no se permitirá ninguna actividad agrícola, pastoril, tala, quema, asentamientos humanos así como lo relacionado con cacería de cualquier índole, construcción de carreteras, viviendas, establecimientos comerciales, públicos y privados o de cualquier otra clase que cause disturbios ecológicos. Unicamente se permitirán aquellas actividades con propósitos científicos, educativos, culturales, recreativos siempre que no afecten la estabilidad ecológica.

2.2.5 Zona de Amortiguamiento

Una franja periférica de la zona núcleo y cuyo ancho no será menor a 2 km contados a partir del anillo inferior de la zona intocable. En estas zonas de amortiguamiento no se permitirán los asentamientos, excepto los ya existentes antes de la publicación del presente decreto, como tampoco será permitida la cacería, ganadería, explotación forestal, quemadas, descombro, construcciones de viviendas, carreteras o cualquier otra actividad que causen perturbaciones ecológicas.

3. AREAS SIN DEFINICION POR EL DECRETO 87-87

El anteproyecto del Decreto 87-87 incluyó un total de 29 bosques nublados debidamente seleccionados y clasificados. No obstante cuando el Decreto 87-87 salió del Congreso Nacional se promulgó con un total de 37 bosques nublados. Aparentemente, debido a presiones políticas, se agregaron ocho lugares al decreto con la clasificación de Reservas Biológicas. Estos ocho sitios están localizados en el departamento de La Paz. Cuando estos lugares se incluyeron en la ley 87-87 no se mencionaron detalles como localización, extensión territorial, importancia, etc y por eso es muy difícil determinar su papel dentro del SINAPH. Los lugares son:

- El Cedro
- El Chiflador
- Las Trancas
- Mogola
- Montaña de San Pablo
- Montaña el Pacayal
- Sabanetas
- San Pedro

Conjuntamente con personal de la oficina del Departamento de Areas Protegidas con sede en La Paz se ha tratado de ubicar todos estos lugares en el mapa (Ver 6.0 Las Ocho Reservas Biologicas que no Estan Bien Definidas). Antes de determinar si estos lugares deben ser excluidos del SINAPH se necesita un estudio de su estado actual. Según nuestro conocimiento se puede considerar El Chiflador como un posible monumento natural considerando que es una

cascada de mucha belleza natural con una extensión territorial pequeña. Debido a su altitud (2,047 m) Sabanetas necesita un estudio para determinar si tiene la extensión territorial adecuada para ser considerada una reserva biológica.

4. DETALLES DE LOS 29 BOSQUES NUBLADOS

Los datos sobre los 29 bosques nublados que se incluyeron en el anteproyecto del Decreto 87-87 están sumariados de la página nueve en adelante. Estos datos están presentados en el mismo formato usado por el autor original con la excepción de que se hicieron correcciones en varios detalles como el área de las diferentes zonas, altitud máxima de las montañas y localización de puntos en los mapas que estaban equivocados. Además, se agregaron las coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator) porque son mucho más fácil de usar a grados de latitud y longitud. En el caso del refugio de vida silvestre La Muralla se hizo una nueva clasificación como parque nacional con nuevos y mas amplios limites. En este caso se incluyeron los limites nuevos y originales en la tabla.

5. DECRETO 87-87**DECRETO
DEL
EL CONGRESO NACIONAL**

- CONSIDERANDO:** Que la explotación lógica y racional de los recursos naturales de la nación es de utilidad y necesidad pública, y que la reforestación del país y la conservación de bosques se declara de conveniencia nacional y de interés colectivo.
- CONSIDERANDO:** Que la escasez del recurso hídrico a nivel nacional es el resultado directo del deterioro de los bosques nublados ocasionados por los descombro, talas y quema de la cobertura vegetal en la cuencas captadoras de agua.
- CONSIDERANDO:** Que los bosques nublados que se encuentran ubicados en los picos y cerros con altitudes arriba de los 1,800 metros sobre el nivel del mar son los ecosistemas que tienen la mayor capacidad de generar agua potable a un bajo costo para el beneficio de las comunidades circunvecinas.
- CONSIDERANDO:** Que los bosques nublados son los últimos refugios y áreas de protección para la fauna silvestre, de forma especial para aquellas especies en peligro de extinción que han logrado escapar a los incendios, cacería irracional y pérdidas de su propio medio ambiente.
- CONSIDERANDO:** Que los bosques en referencia representan "bancos genéticos" y fuentes de semillas de aquellas especies de flora que han sido y están siendo explotadas irracionalmente.
- CONSIDERANDO:** Que estos bosques nublados constituyen "reservas" de incalculable importancia para la conservación de los suelos, agua, recursos forestales, diversidad de la vida animal y vegetal y la calidad de la vida ambiental en general.
- CONSIDERANDO:** Que la protección de estos bosques nublados ofrecen oportunidades para un desarrollo cultural, científico, artístico, educativo espiritual y de esparcimiento así como los beneficios de una actividad turística nacional e internacional a la comunidades en el área de influencia
- CONSIDERANDO:** Que la obligación del Estado velar por la preservación de aquellas áreas silvestres que por su riqueza biológica, histórica y cultural forman parte del patrimonio de todos los hondureños siendo además, áreas que al conservarse en su estado intacto contribuyen al desarrollo sostenido de las comunidades aledañas.
- CONSIDERANDO:** Que los niveles de destrucción de nuestros recursos naturales por causa de los descombro, incendios, deforestación y cacería irracional han alcanzado proporciones tales que bien pueden considerarse de emergencia nacional.

POR TANTO,

DECRETA

ARTICULO 1:

Declarar como PARQUES NACIONALES A PERPETUIDAD los siguientes bosques nublados:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Montecristo-Trifinio | Ocotepeque |
| 2. Cerro Azul | Copán |
| 3. Celaque | Lempira, Copán y Ocotepeque |
| 4. Santa Bárbara | Santa Bárbara |
| 5. Cusuco | Cortés |
| 6. Azul Meambar | Cortés y Comayagua |
| 7. Pico Pijol | Yoro |
| 8. Pico Bonito | Atlántida y Yoro |
| 9. Montaña de Yoro | Yoro y Francisco Morazán |
| 10. Agalta | Olancho |
| 11. Montaña de Comayagua | Comayagua |

ARTICULO 2:

Declarar como REFUGIO DE VIDA SILVESTRE A PERPETUIDAD los siguientes bosques nublados:

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. Erapuca | Copán y Ocotepeque |
| 2. Puca | Lempira |
| 3. Mixcure | Intibucá |
| 4. Montaña Verde | Santa Bárbara e Intibucá |
| 5. Texiguat | Atlántida y Yoro |
| 6. El Armado | Olancho |
| 7. La Muralla | Olancho |
| 8. Corralitos | Francisco Morazán |

ARTICULO 3:

Declarar como RESERVAS BIOLOGICAS A PERPETUIDAD los siguientes bosques nublados:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. El Pital | Ocotepeque |
| 2. Guisayote | Ocotepeque |
| 3. Volcán-Pacayita | Lempira-Ocotepeque |
| 4. Opalaca | Intibucá-Lempira |
| 5. Misoco | Olancho-Francisco Morazán |
| 6. El Chile | Francisco Morazán-El paraíso |
| 7. Yuscaran | El Paraíso |
| 8. Yerba Buena | Francisco Morazán |
| 9. Guajiquiro | La Paz |
| 10. Montecillos | Comayagua-La Paz |
| 11. Montaña de San Pablo | Marcala |

12. El Chiflador	Marcala
13. Sabanetas	Marcala
14. San Pedro	Marcala
15. Mogola	Marcala
16. Montaña el Pacayal	Chinada
17. Las Trancas	Opatoro
18. El Cedro	Opatoro

ARTICULO 4: Los parques nacionales, Refugio de Vida Silvestre y Reservas Biológicas que se incluyen en los Artículos 1, 2, y 3 de este mismo Decreto serán administrados por la Secretaría de Recursos Naturales en coordinación con las municipalidades respectivas, la Comisión Coordinadora de Protección de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, creado según Acuerdo del Poder Ejecutivo No. 460-86 del 30 de mayo de 1986, y con la participación de las autoridades y poblaciones locales, así como otras entidades de Estado todos en base al plan de manejo específico que se establezca para cada uno de los bosques escogidos y por escoger

ARTICULO 5: Para cada una de esas áreas se declarará una "ZONA PROTEGIDA A PERPETUIDAD", cuya área estará comprendida entre el punto más elevado y la cota de 1,800, 2,000 ó 2,100 metros sobre el nivel del mar según se establezcan en los estudios respectivos a ser elaborados por cada área en particular. Dentro de los límites de esta zona no se permitirá ninguna actividad agrícola, pastoril, tala, quema, minería, asentamientos humanos así como los relacionados con cacería, pesca de cualquier índole, construcción de carreteras, viviendas, establecimientos comerciales, públicos y privados que cause disturbios ecológicos.

ARTICULO 6: La áreas que se encuentra dentro del perímetro de las "ZONAS PROTEGIDAS A PERPETUIDAD" serán consideradas de conveniencia nacional y de interés colectivo por lo tanto, sus propietarios, usuarios y demás derecho habientes tendrán que sujetarse a las regulaciones y demás disposiciones que para su uso emita la institución estatal encargada, según el presente DECRETO, tanto del manejo del Sistema de Áreas Silvestres, como por las que para esta zona se estipulan en el mismo. Estas áreas no podrán ser objeto de transacciones públicas o privadas, excepto en los casos que el mismo Estado las autorice con la finalidad de garantizar la preservación de las mismas.

ARTICULO 7: Con el propósito de proteger cada una de las zonas boscosas declaradas Protegidas a Perpetuidad, se dotará a las mismas con una franja periférica, la cual se denominará "ZONA DE AMORTIGUAMIENTO" y cuyo ancho no será menor a 2 kilómetros contados a partir del anillo inferior de la zona Protegida a Perpetuidad. En éstas Zonas de Amortiguamiento no se permitirán los asentamientos, excepto los ya existentes antes de la

publicación del presente Decreto. Además se prohíbe la cacería, ganadería, explotación extensiva, quemas, descombro forestales, minería, pesca construcciones de viviendas y carreteras.

ARTICULO 8:

Dentro de las Zonas de Amortiguamiento se establecerán "ZONAS DE USO ESPECIAL". Conformadas por aquellas áreas que fueron alteradas por el hombre previo a la emisión de este Decreto y cuyo uso futuro estará sujeto a las regulaciones o disposiciones que se establezca en un Plan de Manejo particular para cada área en lo cual se asistirá técnicamente al usuario o propietario, con el fin de minimizar el impacto de tales actividades. El aprovechamiento de los recursos naturales dentro de esta zona, quedarán asimismo, sujeto a una reglamentación especial.

ARTICULO 9:

Los terrenos de propiedad privada incluidos dentro de los límites de las siguientes áreas: a) Zonas de Amortiguamiento y b) Zonas de Uso Especial, estarán sujetos a disposiciones y recomendaciones de uso y aprovechamiento definidas en un Plan de Manejo, el cual será elaborado por la Comisión Coordinadora de Protección de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, sus propietarios, usuarios y demás derecho habientes podrán obtener el usufructo y realizar cualquier transacción pública o privada siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en el Plan de Manejo.

ARTICULO 10:

La Secretaría de Recursos Naturales con el asesoramiento de la Comisión Coordinadora de Protección de los Recursos Naturales y Medio Ambiente y la participación de las Municipalidades queda facultada para celebrar convenios, firmar acuerdos y aceptar donaciones de instituciones o personas naturales o jurídicos así como de personas u organismos de otros países cuando los mismos coadyuven en el logro de objetivos de protección y manejo de los bosques nublados objeto de este Decreto.

ARTICULO 11:

Los límites de los bosques nublados en los Artículos 1, 2, y 3 están descritos en los reglamentos respectivos y serán publicados en el diario oficial "La Gaceta".

ARTICULO 12:

Los Propietarios de terrenos u ocupantes de buena fe, en donde se encuentran ubicados parques nacionales se indemnizarán de acuerdo con las modalidades que para estos casos estipula la ley de Reforma Agraria, y serán ejecutadas por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Recursos Naturales.

ARTICULO 13:

El presente Decreto será ejecutado por la Secretaría de Recursos Naturales, con el asesoramiento de la Comisión Coordinadora de Protección de los Recursos Naturales.

ARTICULO 14: El presente Decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

Dado en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el uno (1) del mes de julio de mil novecientos ochenta y siete.

Siguen las firmas de: ✓

CARLOS ORBIN MONTOYA	PRESIDENTE
OSCAR ARMANDO MELARA MURILLO	SECRETARIO
TEOFILIO R. MARTEL CRUZ	SECRETARIO